



PENETAPAN

Nomor: 48/Pdt.P/2025/PN Pgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Agustina, NIK 1971014808850004, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 08 Agustus 1985, Jenis Kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Batu Nirwana I, RT 005 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukitintan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor: 48/Pdt.P/2025/PN Pgp tanggal 16 Mei 2025, mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan yang telah diperbaiki sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon AGUSTINA dengan Mendiang DJIT YAU alias THAM DJIT YAU, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha dan telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 28 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 106/2007, tertanggal 28 Mei 2007 ;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Mendiang DJIT YAU alias THAM DJIT YAU telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. KENHVIN FRENDY, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007, (Belum menikah) ;
2. BERNARD PRAKASA FRENDY, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Agustus 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771/PKP/2010, (Belum menikah) ;
3. CELINE CANTIKA FRENDY, umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 2021, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-04062021-0005, (Belum menikah) ;

3. Bahwa, Suami Pemohon bernama DJIT YAU alias THAM DJIT YAU, telah meninggal dunia di Pangkalpinang pada tanggal 03 Agustus 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-18082021-0009 ;

4. Bahwa, Menurut pasal 330 KUHPdata yaitu : *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah."* Maka anak Pemohon yaitu :

1. KENHVIN FRENDY yang masih berusia 18 tahun
2. BERNARD PRAKASA FRENDY yang masih berusia 15 tahun
3. CELINE CANTIKA FRENDY yang masih berusia 4 tahun

Dengan demikian masih dianggap anak yang belum dewasa yang sangat butuh perwalian dari orang tua kandungnya;

5. Bahwa, Pemohon dan Anak-anak pemohon sudah membuat Surat Pernyataan Waris pada Notaris MARY MAYASARI, S.H., M.Kn yang berdomisili kantor di Pangkalpinang, dengan Nomor Akta Pernyataan : 02, tertanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



6. Bahwa, Pemohon dan Anak-anak pemohon sudah membuat Surat Keterangan Hak Waris pada Notaris MARY MAYASARI, S.H., M.Kn yang berdomisili kantor di Pangkalpinang, dengan Nomor Surat. 01/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

7. Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki sebidang tanah dari harta bersama yang didapat selama pernikahan dengan mendiang DJIT YAU alias THAM DJIT YAU yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 10205 seluas 100 M2 (seratus meter persegi), terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama DJIT YAU;

8. Bahwa, Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual Tanah dan/atau Menjaminkan Tanah Sertifikat Hak Milik Harta waris tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon, untuk membayar hutang, juga untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan untuk menjadikan modal usaha. Dimana merupakan harta bersama selama pernikahannya dengan Suami Pemohon;

9. Bahwa, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang kiranya berkenan memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk Izin Menjual dan/atau Menjaminkan Tanah Sertifikat Hak Milik atas nama DJIT YAU, serta dapat memanggil saksi-saksi dari pemohon dan menghadirkan alat bukti surat untuk diperiksa dan didengar keterangannya di dalam persidangan ;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon AGUSTINA sebagai wali yang sah dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa, bernama ;

1. KENHVIN FRENDY, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007, (Belum menikah) ;
2. BERNARD PRAKASA FRENDY, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Agustus 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771/PKP/2010, (Belum menikah) ;
3. CELINE CANTIKA FRENDY, umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 2021, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-04062021-0005, (Belum menikah) ;

3. Menetapkan, Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa untuk Izin Menjual dan/atau Menjaminkan Tanah Harta Waris yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama DJIT YAU yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 10205 seluas 100 M2 (seratus meter persegi), terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama DJIT YAU;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1971045110850002 atas nama AGUSTINA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1971010912100089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 03 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Djit Yau, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1971010707720004 atas nama Djit Yau, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1971011808210004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1971-KM-18082021-0009 dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan telah meninggal dunia seorang bernama Djit Yau di Pangkalpinang tanggal 03 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Lurah No. 109/S.KET/KEL-SML/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024 di Pangkalpinang yang menerangkan Pemohon atas nama Agustina adalah penduduk yang bercacah jiwa dan bertempat tinggal di Kelurahan Semabung, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 106/2007 yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal tanggal 28 Mei 2007 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Tham Djit Yau dan Agustina dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Ubab Vara Dhammo pada tanggal 28 Mei 2007 dan telah tercatat pada tanggal 29 Oktober 2006, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007 yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2007 oleh Kepala

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan pada pokoknya Kenhvin Frenddy lahir di Pangkalpinang tanggal 30 Juli 2007, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.1771/PKP/2010 yang dikeluarkan tanggal 21 September 2010 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan pada pokoknya Bernard Prakasa Frenddy lahir di Pangkalpinang tanggal 26 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.1971-LU-04062021-0005 yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2021 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang menerangkan pada pokoknya Celine Cantika Frenddy lahir di Pangkalpinang tanggal 26 Mei 2021, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Akta Pernyataan Notaris Nomor: 60/FC/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Mary Mayasari, S.H.,M.Kn. Notaris Pangkalpinang diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Waris Nomor: 01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Mary Mayasari, S.H.,M.Kn. Notaris Pangkalpinang diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10205 terletak di Provinsi Bali Kabupaten Tabanan Kecamatan Kediri Desa Banjar Anyar Atas nama pemegang hak DJIT YAU dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 06686/Banjar Anyar/2013 tanggal 2 September 2013 yang diterbitkan tanggal 08 November 2013, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-13 telah dibubuhi materai cukup, dimana masing-masing telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan selanjutnya tetap

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kindarto Ojatino, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan agar di beri izin kepada Pemohon untuk mewakili Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa untuk Izin Menjual dan/atau Menjaminkan Tanah Harta Waris yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Djit Yau dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon menikah secara sah dengan Djit Yau pada tanggal 28 Mei 2007;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon adalah Pemohon dan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan mendiang Djit Yau tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1. KENHVIN FREDDY**, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007, (Belum menikah);
- 2. BERNARD PRAKASA FREDDY**, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Agustus 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771/PKP/2010, (Belum menikah);
- 3. CELINE CANTIKA FREDDY**, umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 2021, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-04062021-0005, (Belum menikah);

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mendiang suami Pemohon Djit Yau meninggal pada tanggal 03 Agustus 2021 di Pangkalpinang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harta bersama yang didapatkan selama pernikahan pemohon dengan mendiang Djit Yau Sertifikat Hak Milik No. 10205 seluas 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama Djit Yau;

2. Indra Tanjoto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan agar di beri izin kepada Pemohon untuk mewakili Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa untuk Izin Menjual dan/atau Menjaminkan Tanah Harta Waris yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Djit Yau dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon menikah secara sah dengan Djit Yau pada tanggal 28 Mei 2007;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon adalah Pemohon dan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan mendiang Djit Yau tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. KENHVIN FREDDY, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007, (Belum menikah);
2. BERNARD PRAKASA FREDDY, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Agustus 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771/PKP/2010, (Belum menikah);

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. CELINE CANTIKA FRENDY, umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 2021, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-04062021-0005, (Belum menikah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mendiang suami Pemohon Djit Yau meninggal pada tanggal 03 Agustus 2021 di Pangkalpinang;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi harta bersama yang didapatkan selama pernikahan pemohon dengan mendiang Djit Yau Sertifikat Hak Milik No. 10205 seluas 100 m² (seratus meter persegi), terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama Djit Yau;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapannya;

Menimbang bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ialah mohon penetapan sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum cukup umur serta diberikan izin untuk dapat menjadi kuasa atau mewakili anak-anaknya dalam menjual tanah peninggalan setelah Suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali *Juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, menjelaskan pada pokoknya bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung,

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1). *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";*

Menimbang bahwa sementara itu dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa

"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur juga bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Menimbang bahwa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang bahwa dalam pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan :

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa :

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia mewakilinya dalam segala tindak perdata”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rapat kamar perdata, bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon menjadi wali dari anak-anak Pemohon tersebut haruslah dipahami sebagai permohonan untuk menjalankan kekuasaan Orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut serta mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum berupa menjual 1 (satu) bidang tanah bersertifikat atas nama Pemohon yang merupakan tanah warisan peninggalan mending Suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1971014808850004 Atas nama Agustina dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon No.1971010912100089, Bukti P-6 berupa surat keterangan lurah serta didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang merupakan kompetensi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, serta saksi Kindarto Ojatino dan saksi Indra Tanjoto yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian mendiang Suami pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya yang bernama Djit Yau dihadapan pemuka agama Budha Ubab Vara Dhammo pada tanggal 28 Mei 2007 dan perkawinannya telah tercatat pada tanggal 29 Oktober 2006 hingga kemudian Suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-8, bukti P-9 dan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-11 berupa Surat Surat Akta Pernyataan Notaris Nomor: 60/FC/VIII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024

dan bukti P-12 berupa Akta Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Notaris didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mendiang Suaminya Djit Yau tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. KENHVIN FREDDY, umur 18 tahun, lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007, 2. BERNARD PRAKASA FREDDY, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Agustus 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771/PKP/2010 dan 3. CELINE CANTIKA FREDDY, umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 2021, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-04062021-0005;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-11 berupa Surat Akta Pernyataan Notaris dan P-12 berupa Akta Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Notaris, dan bukti P-13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 10205 tanggal 08 November 2013 didukung keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia tersebut, terdapat tanah peninggalan Suami pemohon yang merupakan harta bersama dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Bali Kabupaten Tabanan Kecamatan Kediri Desa Banjar Anyar Atas nama pemegang hak DJIT YAU;

Menimbang bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut bermaksud hendak menjual tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi) atas nama Djit Yau tersebut untuk keperluan biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya tersebut. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar Pemohon sebagai orang tua atau Ibu kandung bagi Kenhvin Frenddy, Bernard Prakasa Frenddy Dan Celine Cantika Frenddy diberikan izin untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut untuk menjaminkan tanah peninggalan yang merupakan Harta Bersama Pemohon dan mendiang Suami Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Djit Yau tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim mempertimbangkan bahwa ketiga orang anak Pemohon tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon dan ketiga anaknya tersebut hendak melakukan perbuatan hukum yaitu sebatas untuk menjual tanah peninggalan yang merupakan Harta Bersama Pemohon dan Suami Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur diantaranya bahwa yang dipandang telah dewasa dan cakap melakukan perjanjian menurut hukum perdata adalah yang telah

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam Petitum poin 2 dan poin 3 tersebut beralasan menurut Hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar petitum pemohon tersebut seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka petitum poin 1 Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan, dan mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Agustina** selaku Orang tua / Ibu kandung dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu:
 - 2.1 Kenhvin Frenddy, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 30 Juli 2007, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/PKP/2007;
 - 2.2 Bernard Prakasa Frenddy, umur 15 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Agustus 2010, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771/PKP/2010;
 - 2.3 Celine Cantika Frenddy, umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 26 Mei 2021, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-04062021-0005;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon **Agustina** mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sebatas untuk menjual dan/atau Menjaminkan Tanah Harta Waris yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama DJIT YAU yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10205 seluas 100 M2 (seratus meter persegi), terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama DJIT YAU;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Mohd.Rizky Musmar, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juwita Sari, S.H.,M.H

Mohd.Rizky Musmar, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1.-----	Biaya Pendaftaran	
Rp.-----	30.000,00	
2.-----	Biaya ATK	Rp.
200.000,00		
3.-----	PNBP Panggilan	
Rp.-----	10.000,00	
4.-----	Redaksi	Rp.
10.000,00		
5.-----	Materai	Rp.
<u>10.000,00</u>		

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2025/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)